

# 訴 願 書

訴願人

：鄭○芳

身分證明文件字號：A2\*\*\*\*3421 出生年月日：（略）

住 址：新北市○○區○○路○○巷○○號○樓

聯絡電話：09\*\*-\*\*\*-521

原處分機關

：新北市政府環境保護局

處分書發文日期及字號

：民國 114 年 9 月 16 日新北環稽字第 41-114-090351 號裁處書

收受或知悉行政處分之日  
期

：中華民國 114 年 9 月 16 日

受理訴願機關

：新北市政府

## 訴 願 請 求 事 項

請求撤銷原處分機關 114 年 9 月 16 日新北環稽字第 41-114-090351 號裁處書所為之處分。

## 事 實

緣訴願人所有車號 000-0000 號汽車，於 114 年 6 月 27 日 12 時 40 分許，經原處分機關指稱訴願人於本市○○區○○路○○號旁隨地拋棄煙蒂，致污染環境，依廢棄物清理法第 27 條第 1 款、第 50 條第 3 款及違反廢棄物清理法罰鍰額度裁罰準則第 2 條第 1 項第 1 款規定，裁處訴願人新臺幣 3,600 元罰鍰。訴願人不服，爰依法提起本件訴願。

## 理 由

- 一、原處分機關所提出之照片未能清楚呈現所謂「煙蒂」存在之證據，僅能辨識車輛或人員位置，並未拍攝到煙蒂落地或丟棄之具體情況。原處分機關僅憑模糊照片即認定亂丟煙蒂，恐有舉證不足之情形。
- 二、訴願人當時亦未有丟棄煙蒂之行為，並將煙蒂拿回車上垃圾桶丟棄，原處分機關所指違規事實與現場情況不符。

三、訴願人於陳述意見期間業已向原處分機關說明上情，惟原處分機關未予採納，逕予裁罰，訴願人實難甘服。

四、懇請鈞府明察，撤銷原處分，以維權益。

#### 附 送 證 件

| 名稱                          | 數量  | 附註  |
|-----------------------------|-----|-----|
| 新北環稽字第 41-114-090351 號裁處書影本 | 1 份 | 如附件 |

此 致

新北市政府（經由 新北市政府環境保護局 轉呈）

訴願人：鄭○芳

鄭○芳



中華民國 114 年 9 月 22 日

新北市政府環境保護局 114.09.22 收文

收文號：1140922-0176

新北市政府環境保護局 裁處書

發文日期：中華民國 114 年 9 月 16 日  
發文字號：新北環稽字第 41-114-090351 號  
受處分人：鄭○芳（身分證明文件字號：A2\*\*\*\*\*3421）  
住 址：新北市○○區○○路○○巷○○號○樓

|      |                                                                                                            |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 違反事實 | 受處分人於 114 年 6 月 27 日 12 時 40 分許，駕駛車號 000-0000 號自用小客車，在本市○○區○○路○○號旁隨地拋棄煙蒂，致污染環境，經民眾檢舉並檢附行車紀錄器影像，本局查證屬實。     |
| 違反法條 | 廢棄物清理法第 27 條第 1 款。                                                                                         |
| 處罰依據 | 廢棄物清理法第 50 條第 3 款；違反廢棄物清理法罰鍰額度裁罰準則第 2 條第 1 項第 1 款及附表 1 項次 13；本局違反廢棄物清理法罰鍰額度裁罰準則（一般廢棄物）係數說明。                |
| 裁處內容 | 處罰鍰新臺幣 3,600 元整。                                                                                           |
| 繳納方式 | 請於本裁處書送達之次日起 30 日內，持繳款單至指定金融機構或超商繳納；逾期未繳納者，依法移送強制執行。                                                       |
| 注意事項 | 一、受處分人於陳述意見期間所提意見，經本局審酌後仍認違規事證明確（見說明）。<br>二、依行政罰法第 18 條第 1 項規定，審酌違反義務行為應受責難程度、所生影響，於裁罰準則係數範圍內認定污染程度係數 A=3。 |

救濟教示：受處分人如不服本處分，得於本處分書送達之次日起 30 日內，繕具訴願書並檢附本處分書影本，經由本局向新北市政府提起訴願。

局長 ○○○

